hohenstein
consulting solutions

Änderungsübersicht Vertragsunterlagen

Nutzungsvertrag, AGB, AVV und neue Anlage 3 · Version 1 (9. September 2026) → Version 2 (22. September 2026) · zur Prüfung durch Rechtsanwältin Sabine Barbach

Anlass: Die Formulierungen der Version 1 ließen offen, was der Anbieter konkret schuldet („strebt an“, „angemessene Frist“, „gängige Browser“, „Leistungsumfang insgesamt gewahrt“). Version 2 verlagert alle Leistungsdefinitionen in eine neue **Anlage 3 – Leistungsbeschreibung und Service Levels** mit messbaren Werten und verweist aus Nutzungsvertrag und AGB nur noch darauf. Jede Zusage in Anlage 3 ist mit dem tatsächlichen Betrieb abgeglichen (Rechenzentrum Supabase, Hosting Vercel); Werte, die noch eine Entscheidung oder Maßnahme des Anbieters brauchen, stehen unter Punkt 3.

1. Grundsätzliche Änderungen

- **Neue Anlage 3** mit Begriffen, Funktionsliste je Modul, Verfügbarkeit mit Berechnung und Gutschriften, Wartungsfenstern, drei Störungsklassen mit Reaktions- und Behebungszeiten, Datensicherung mit RPO/RTO, Exportformaten, Kernfunktionen und Änderungsregeln.
- **Rangordnung** neu: Nutzungsvertrag → Anlage 3 → AGB; AVV geht bei Datenschutzpflichten vor (Nutzungsvertrag 9.1, AGB 1.2).
- **Widersprüche der Version 1 beseitigt:** Preisanpassung (Nutzungsvertrag: „zwei Monate Ankündigung“, AGB: jährlich VPI + 3 %) – jetzt nur noch AGB 5.4; Löschfrist (Nutzungsvertrag: „nach 30 Tagen gelöscht“, AGB: 30 + 30 Tage) – jetzt einheitlich Anlage 3, Punkt 7.4; Paketwechsel nach unten (Nutzungsvertrag: „sofort“, AGB: „nächster Abrechnungsmonat“) – jetzt einheitlich nächster Abrechnungsmonat.
- **Rollenbezeichnungen** an die Software angepasst: Betriebs-Manager (statt Betriebsleiter), Mitarbeiter mit Freigabe je Modul (statt Winzer/Kellermeister), Leser.
- **Unwahre oder ungedeckte Zusagen entfernt:** „Point-in-Time-Wiederherstellung“ (AVV Anhang C) – nicht aktiviert; „Zugriff wird protokolliert“ – präzisiert auf das, was tatsächlich protokolliert wird.

2. Änderungen im Einzelnen

Stelle	Version 1	Version 2
NV 1 Vertragsgegenstand	Aufzählung der Module, „Betrieb, Wartung, Datensicherung und Weiterentwicklung obliegen dem Anbieter“.	NV 1.1–1.4: Verweis auf Anlage 3 als abschließende Leistungsbeschreibung; ausdrücklicher Ausschluss von Website/Roadmap-Aussagen; Übergabepunkt; Negativliste (RKSV-Kasse, Lohn, Doppik, Beratung, Migration, Anpassungen).
NV 2 Paket	Modulnamen ohne Definition; „Benutzer“ und „KI-Abfragen“ undefiniert.	Paketinhalt korrigiert (Warenwirtschaft ist in Basis enthalten; Wetter ab Standard); NV 2.1 Benutzer = aktives Konto; 2.2 KI-Abfrage und Kontingent; 2.3 Testphase mit Kalendertagen; 2.4 Paketwechsel tagesgenau/nächster Monat.
NV 3 Entgelt	„Anbieter kann die Entgelte mit Ankündigungsfrist von zwei Monaten anpassen.“	NV 3.1 Abrechnungsmonat definiert; 3.3 Verweis auf AGB 5.4 (einzige Anpassungsregel); 3.4 Freischaltung binnen eines Werktags nach Zahlung.
NV 4 Kündigung	„Nach Vertragsende 30 Tage Zeit zu exportieren; danach gelöscht.“	NV 4.3: 30 Kalendertage Lesemodus, Löschung nach Anlage 3, 7.4 (30 + 30 Tage, Sicherungen nach weiteren 7 Tagen).
NV 5 Daten	„Tägliche Sicherungen mit 7 Tagen Aufbewahrung sind Teil der Leistung.“	NV 5.5: täglich 02:00–03:00 Uhr UTC (laut Backup-Protokoll 02:13–02:19 UTC), 7 Tage; RPO/RTO in Anlage 3, Punkt 6; Region eu-west-1 benannt.

Stelle	Version 1	Version 2
NV 6 Verfügbarkeit	„strebt eine Verfügbarkeit von 99 % im Monatsmittel an“; Support „in der Regel binnen eines Werktags“; „Leistungsumfang insgesamt gewahrt“.	NV 6.1: 99,0 % je Kalendermonat verbindlich, Gutschrift 10/25/50 %, Sonderkündigungsrecht; 6.2 Wartungsfenster mit 48 h Ankündigung; 6.3 Servicezeit und drei Störungsklassen; 6.4 Kernfunktionen bleiben erhalten (Anlage 3, Punkt 8).
NV 7 Pflichten	–	NV 7.3 Mitwirkung bei der Störungsbehebung (Angaben laut Anlage 3, 5.3).
NV 8 Gewährleistung/Haftung	„behebt gemeldete Mängel in angemessener Frist“; wesentliche Vertragspflichten nicht definiert.	NV 8.1: Fristen laut Anlage 3, Entgeltminderung bei Überschreiten der doppelten Behebungsfrist (mind. 10 %); 8.3 wesentliche Vertragspflichten benannt (Bereitstellung, Mandantentrennung, Vertraulichkeit).
NV 9 Schluss	Anlagen 1 und 2.	Anlage 3 aufgenommen; Rangordnung; elektronischer Abschluss mit Bestätigung aller drei Anlagen.
AGB 1.2, 1.3	AGB änderbar mit sechs Wochen Frist.	Anlage 3 geht AGB vor; Änderungsrecht umfasst Anlage 3, aber keine Verschlechterung der Zusagen nach Anlage 3, Punkt 10.
AGB 3.1–3.5	Leistungen allgemein beschrieben („gängige Browser“, „bemüht sich“, „angemessen“).	Durchgehend Verweis auf Anlage 3 mit den konkreten Werten (Verfügbarkeit, Servicezeit, Klassen, Sicherung 02–03 Uhr UTC/7 Tage, Stundensatz 150 €).
AGB 3.7	Meldungsfunktionen „unterstützen“.	Klarstellung: keine Übermittlung an Behördenportale.
AGB 5.2	Wechsel nach unten „ab dem nächsten Abrechnungsmonat gutgeschrieben bzw. anteilig verrechnet“ (widersprüchlich).	Wechsel nach oben sofort und tagesgenau, nach unten zum nächsten Abrechnungsmonat.
AGB 5.5	Aufrechnungsverbot.	Ergänzt: Gutschriften nach Anlage 3 werden vom Anbieter mit dem Folgemonat verrechnet.
AGB 6.2, 6.3	Wichtiger Grund nur für Anbieter; Löschung „innerhalb weiterer 30 Tage“.	Sonderkündigungsrechte des Kunden (Verfügbarkeit, Wegfall genutzter Funktion) genannt; Löschung nach Anlage 3, 7.4.
AGB 8.1, 8.2	„im Wesentlichen die in der Leistungsbeschreibung genannten Funktionen“ (es gab keine); „angemessene Frist“; „wiederholt fehl“.	Funktionen laut Anlage 3, Punkt 2; Fristen laut 5.2; Entgeltminderung laut NV 8.1; Beta-Definition laut Anlage 3, 8.4.
AGB 9.1	Wesentliche Vertragspflichten nicht definiert.	Definiert wie NV 8.3.
AVV 1.2	Rechenzentren „innerhalb der EU (derzeit Irland)“.	Datenbank/Dateispeicher Irland (eu-west-1), Anwendung Frankfurt.

Stelle	Version 1	Version 2
AVV 3.1	„Zugriff auf Kundendaten … wird protokolliert.“	Zugriffe in der Anwendung über sichtbare, deaktivierbare Mitgliedschaft; Datenbankzugriffe über persönliche Konten beim Rechenzentrumsbetreiber, dort protokolliert.
AVV 3.3, 5.2	„angemessener Aufwandsersatz“.	Stundensatz nach Anlage 3, 5.6.
AVV 9.1	Löschung „einschließlich Sicherungskopien innerhalb weiterer 30 Tage“.	Datenbank und Dateispeicher binnen 30 Tagen, Sicherungen nach Ablauf der 7-tägigen Aufbewahrung.
AVV Anhang A/B	Anthropic-Leistungen unvollständig; GeoSphere fehlte.	Visitenkarten-Erfassung ergänzt; GeoSphere Austria (Wetterdaten, keine personenbezogenen Daten) aufgenommen; E-Mail-Absender als betroffene Personen ergänzt.
AVV Anhang C	„Point-in-Time-Wiederherstellung“; Rollen „Betriebsleiter, Winzer/Kellermeister, Nur-Lesen“; „Zugriff protokolliert“.	PITR gestrichen; Sicherung 02–03 Uhr UTC/7 Tage; jährlicher Wiederherstellungstest; Rollen aktualisiert; automatisierter Prüflauf der Mandantentrennung; Ereignisprotokoll 30 Tage; verschlüsselte Drittdienst-Zugangsdaten; Sicherheitsupdates nach Anlage 3, 9.3.

3. Offene Punkte – Entscheidung oder Maßnahme des Anbieters nötig

Diese Zusagen stehen in Version 2, sind aber erst nach einer Maßnahme oder Bestätigung gedeckt. Bis dahin sind sie als Vorschlag zu lesen.

Zusage	Was noch fehlt
Verfügbarkeit 99,0 % mit Gutschrift (Anlage 3, 3)	Hosting läuft derzeit auf dem Vercel-Plan „Hobby“, der laut Vercel-Nutzungsbedingungen nur für nicht-kommerzielle Nutzung bestimmt ist und keine Verfügbarkeitszusage enthält. Vor Vertragsabschlüssen mit Kunden auf „Pro“ umstellen (ca. 20 USD je Monat und Nutzer); Supabase läuft bereits auf „Pro“.
Messung im 5-Minuten-Abstand (Anlage 3, 3.3)	Einen externen Verfügbarkeitsmonitor einrichten (z. B. UptimeRobot, kostenlos, 5-Minuten-Intervall) und das Protokoll aufbewahren; derzeit gibt es nur den internen Systembericht, der Fehler, aber keine Ausfallminuten misst.
Sicherungszeit 02:00–03:00 Uhr UTC (NV 5.5, Anlage 3, 6.1)	Geprüft am 22.9.2026 anhand der Supabase-Backup-Liste: die letzten acht Sicherungen liefen zwischen 02:13 und 02:19 Uhr UTC, also 04:13–04:19 Uhr Sommerzeit. Der Vertrag nennt deshalb ein Zeitfenster statt einer Minute. Keine weitere Maßnahme nötig.
Wiederherstellung binnen 8 Stunden Servicezeit (Anlage 3, 6.3)	Supabase stellt Backups per Dashboard wieder her; Dauer hängt von der Datenbankgröße ab (derzeit wenige Minuten). Ablauf einmal proben und dokumentieren – deckt gleichzeitig den jährlichen Wiederherstellungstest (6.5).
Speicherplatz 10 GB je Mandant, Fair-Use 1.000 KI-Abfragen (Anlage 3, 2.3)	Werte sind Vorschläge; Supabase-Pro enthält 100 GB Dateispeicher für alle Mandanten zusammen, darüber hinaus 0,021 USD je GB.
Sicherheitsupdates binnen 14 Tagen (Anlage 3, 9.3)	Organisatorisch festlegen (z. B. monatlicher Abhängigkeits-Check plus sofortige Reaktion auf kritische Meldungen).

Zusage	Was noch fehlt
Mehrfaktor-Authentifizierung der administrativen Konten (AVV Anhang C)	Bei Supabase, Vercel und Stripe für alle Konten des Anbieters und von IC&P aktivieren und bestätigen.
Servicezeit Mo–Fr 08–17 Uhr, Reaktion 4 Stunden bei Klasse 1 (Anlage 3, 5)	Setzt voraus, dass office@hohenstein-partner.at während der Servicezeit laufend gelesen wird und eine Vertretung besteht (Urlaub, Krankheit). Andernfalls Reaktionszeit Klasse 1 auf 8 Stunden setzen.
Datenschutzerklärung (AGB 10.1)	Die URL software112.icp-consultants.at/datenschutz muss vor Vertragsabschluss erreichbar und mit Anhang B abgeglichen sein.
Subauftragsverarbeiter (AVV Anhang B)	Mit jedem genannten Dienst muss ein DPA tatsächlich abgeschlossen bzw. akzeptiert sein (Supabase, Vercel, Stripe, Anthropic, Brevo, Microsoft, SumUp); AVV zwischen Hohenstein Consulting OG und IC&P Consultants e.U. schriftlich abschließen.
Registrierkasse (NV 1.4, Anlage 3, 2.4)	Sobald das Kassenmodul produktiv ist, braucht es eine eigene Zusatzvereinbarung (RKSV-Pflichten, Signaturdienst, DEP-Export, Verantwortung für Belege).

4. Hinweise zur Prüfung

- Die Gutschriftenregelung (Anlage 3, 3.5) ist als ausschließliche Rechtsfolge formuliert – bitte prüfen, ob das gegenüber Unternehmern in dieser Form hält und ob die Kappung in NV 8.4 damit zusammenpasst.
- Die Entgeltminderung bei Fristüberschreitung (NV 8.1, „mindestens 10 %“) und die Gutschriften können sich in einem Monat überschneiden; gegebenenfalls eine Höchstgrenze je Monat (z. B. 50 % des Monatsentgelts) ergänzen.
- AGB 1.3 erlaubt Änderungen der Anlage 3, Anlage 3, Punkt 10 verbietet Verschlechterungen – bitte prüfen, ob die Formulierung als AGB-Änderungsklausel gegenüber Unternehmern ausreichend bestimmt ist.
- Die Verfügbarkeit rechnet Ausfälle der Vorleister (Rechenzentrum, Hosting) bewusst als Ausfall des Anbieters – das ist kundenfreundlich und eindeutig, verschiebt aber das Risiko auf den Anbieter; die Alternative (Ausschluss) war der Grund für die Beanstandung „zu allgemein“.
- Alle Dokumente sind keine Rechtsberatung, sondern der Entwurf des Anbieters auf Basis des tatsächlichen Betriebs; die rechtliche Bewertung obliegt der Kanzlei.

Erstellt am 22. September 2026 aus dem Betriebsstand der Software (Migrationen bis 223, Systembericht, Rollenkonzept vom 20. September 2026).